2026 청렴교육

청탁금지법 준수 및
불법찬조금 근절을 위한 학부모 연수



교감

I. 청탁금지법과 불법찬조금의 이해

청탁금지법

1. 근거 : 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 (2016.9.28. 시행)
2. ‘ 직접적인 이해 관계’가 있는 경우 어떠한 청탁 / 금품도 허용되지 않음
3. 학생 .학부모가 교사에게 제공하는 음식물 .선물 .경조사비 등은 소액이라도 수수 금지 금품등에 해당됨

※ 담임교사 등은 학생에 대한 성적 및 수행평가를 담당하는 위치에 있으므로 학생 .학부모와 교사는 “직접적인 이해관계자”임

Ⅰ. 청탁금지법과 불법찬조금의 이해

청탁금지법



청탁금지법 Q&A

Q 선생님과 면담시 음료수를 드리면 청탁금지법 위반인가요 ? 학급 학생들이 돈을 모아 선생님께 5 만원 이하의 선물을 할 수 있나요 ?

A 학생에 대한 평가 지도를 상시적으로 담당하는 담임교사 및 교과 담당교사와 학생 (학부모) 사이는 '직접적인 이해관계 ' 가 있으므로 일체의 음식물 , 선물 경조사비 등을 수수할 수 없음

Q 학부모회 간부 등이 운동회 , 현장체험학습 등에서 여러 교사를 대상으로 간식을 제공했을 경우 법 위반인가요 ?

A 학부모와 교사는 평소에도 성적 , 수행평가 등과 관련이 있는 사이이므로 학부모가 교사에게 주는 선물은 특별한 사정이 없는 이상 사례 , 의례 등의 목적을 벗어나므로 허용될 수 없음

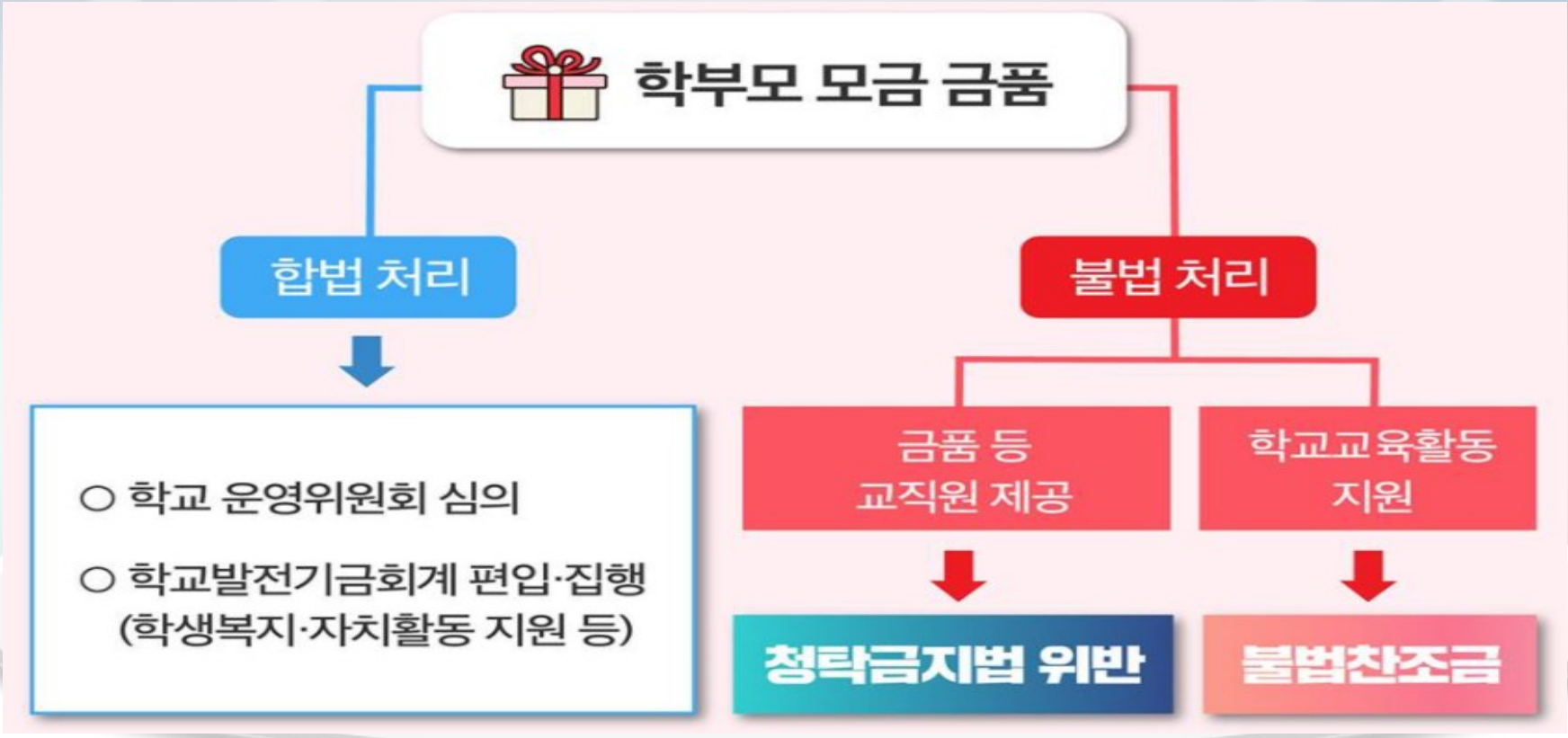
Ⅰ. 청탁금지법과 불법찬조금의 이해

불법찬조금

1. 근거 : 학교발전기금의 조성 운용 및 회계관리요령
2. 학부모 단체 (학부모회 , 운동부 후원회 , 학부모 임의단체) 등이 학교발전기금의 목적 , 조성절차와 방법 등을 위반하여 교육활동지원 명목으로 학부모로부터 임의.할당 모금해서 학교발전기금회계에 편입하지 아니하고 임의로 사용하는 일체의 금품

Ⅰ. 청탁금지법과 불법찬조금의 이해

학부모 모금 금품의 처리에 따른 적법성 구분



Ⅰ. 청탁금지법과 불법찬조금의 이해

불법찬조금 주요유형

① 학교운영위원회의 심의.의결 절차 없이 모금 또는 금품 접수

② 학부모를 대상으로 학부모회 , 학급임원회 등에서 개별적인 접촉 또는 전화 등을 통해 학생간식비 , 학교행사 지원 , 심화학습반 운영비 , 교직원 선물비 등의 명목으로 일정액을 할당하거나 모금을 직 , 간접적으로 요구

③ 학교운동부 학부모회에서 경기지도자의 계약서상의 급여 외 별도의 인건비 보조 , 출전비 및 훈련비 명목으로 정당한 회계절차 없이 모금하여 집행

※ 학부모회 및 학교운영위원회의 대표에게 발전기금 등 기부 강요 금지

II. 청탁금지법 위반 시 절차

부정청탁 및 금품등 수수에 관한 법률 제 9 조에 따라

공직자 (교직원) 는 금품등을 수수한 경우 ,

① 제공자 (학부모) 에게 반환하고

② 청탁방지담당관 (교감) 에게 반드시 신고하여야 함 (의무사항)

③ 만약 학부모에게 반환하고 신고하지 않을 경우에도 처벌 (징계) 을 받게 됨

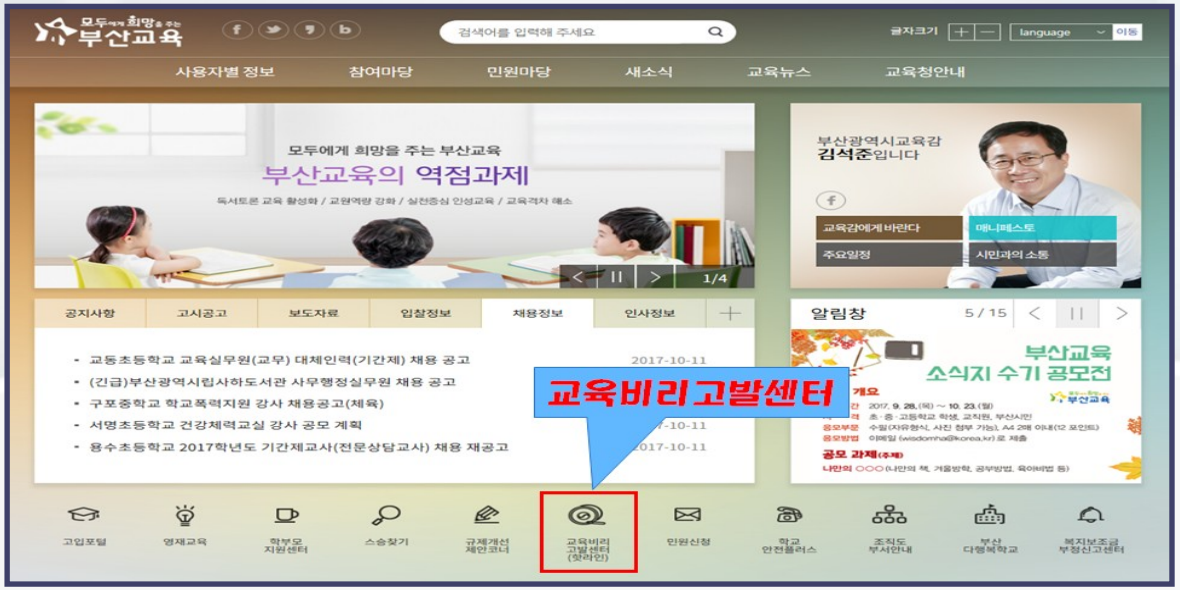
반환 후 신고한 교직원은 처분 받지 않음 , 학부모 과태료 처분 받음

< 교육비리고발센터운영 >

▶ 부산광역시교육청 신고 센터

-교육청 홈페이지 (www.pen.go.kr) 교육비리고발센터 (핫라인)

▶ **명진**초등학교 신고 센터 : **명진**초등학교장 전화 (☎ **051-330-4777**)



청렴합니다. 우리는 부산교육人입니다.

감사합니다 .